

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

N. 102

Data 03 dicembre 2021

OGGETTO:

Dipendente sig. FACCIOLO Eraldo: istanza collocamento a riposo pensione anticipata quota 100: determinazioni.-

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tre** del mese di **dicembre**, alle ore **12,45**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	Si*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	No
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	Si*
4	CACCIA	Francesco Guerino	Assessore	Si*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	No

* presente fisicamente

**presente in audioconferenza

Presiede il Sig. dr. Pasquale Muccari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza presentata in data 23/11/2021, acquisita al prot. dell'Ente n. 6056 in pari data, dal dipendente Sig. Facciolo Eraldo nato a Squillace il 19/11/1959, in servizio presso il Comune di Squillace a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale "Istruttore Direttivo" categoria D - posizione economica D6, con la quale lo stesso ha chiesto all'Ente di essere collocato a riposo con pensione anticipata quota 100, avendone maturato i requisiti, a decorrere dal 1° giugno 2022;

VISTA la ricevuta in atti di presentazione di domanda on line inoltrata alla sede INPS di Catanzaro – domanda n. 2040909200104 del 22/11/2021;

VISTO il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 23 del 28.1.2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*» che introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata definita «*pensione quota 100*»;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che attribuisce a determinate categorie di soggetti la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico

RILEVATO che, alla data dell'effettivo collocamento a riposo (01 giugno 2022), il dipendente avrà raggiunto il requisito per la pensione anticipata avendo maturato un'età superiore a 62 anni e la seguente anzianità contributiva:

➤ Servizio militare L. 274/91 – Art. 1	anni 1	mesi 6	giorni 0
➤ Servizio presso Comune di Squillace dal 16/06/1981 al 15/09/1981	anni 0	mesi 3	giorni 0
➤ Servizio presso Comune di Squillace dal 01/01/1983 al 31/05/2022	anni 39	mesi 5	giorni 0

Per un totale complessivo al 31/05/2022 di **anni 41 - mesi 2 - giorni 0**

CONSIDERATO altresì che lo stesso art. 14 comma 6 lettera c) del sopra citato D.L. n. 4/2019 stabilisce che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, e dato atto che tale termine di preavviso è stato rispettato dal dipendente;

RITENUTO quindi in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, di dare seguito al collocamento a riposo in pensione anticipata "quota 100" del dipendente Facciolo Eraldo, nel rispetto dei termini di preavviso, a decorrere dal **1° giugno 2022** (ultimo giorno di servizio 31/05/2022), fatto salvo diverse ed eventuali comunicazioni da parte dell'INPS;

ACCERTATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sulla presente deliberazione i richiesti pareri;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **DI PRENDERE ATTO** delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente Facciolo Eraldo nato a Squillace il 19/11/1959 in servizio presso il Comune di Squillace a tempo pieno ed indeterminato attualmente con il profilo professionale "Istruttore direttivo" Categoria D – Posizione economica D6, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo previsti per Legge (D.L. n. 4/2019);
- **DI PRENDERE atto**, altresì, che il dipendente alla data del 31 maggio 2022 (ultimo giorno di servizio) avrà un'età anagrafica superiore ad anni 62 e avrà maturato un'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici pari **a 41 anni e mesi 2**;
- **DI COLLOCARE** a riposo il dipendente Facciolo Eraldo con diritto alla pensione anticipata "quota 100" con decorrenza dal **01 giugno 2022** (ultimo giorno di servizio 31.05.2022), ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, fatto salvo diverse ed eventuali comunicazioni da parte dell'INPS ;
- **DI PREDISPORRE** tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo in pensione anticipata "quota 100" e di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS – gestione ex INPDAP;
- **DI INFORMARE** della presente il dipendente interessato;

Successivamente

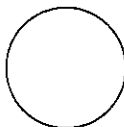
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to dr. Pasquale Muccari



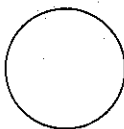
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

ATTESTAZIONE

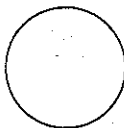
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile

